

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **ANA KAREN DAVALOS VAZQUEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**LA PRESTADORA**”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **BRIGHT BERRIES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. **RENATO GUTIERREZ CASTAÑEDA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PRESTATARIO**”, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara “LA PRESTADORA”, a través de su representante legal:

1. Ser una persona jurídica debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la Póliza número 8,363 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES) de fecha del 17 (DIECISIETE) de febrero del año 2020 (DOS MIL VEINTE), ante la fe del Lic. Antonio Rodríguez López, Corredor Público número 42 (CUARENTA Y DOS) del Estado de Jalisco.
2. Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo este acto jurídico, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 8,709 (OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE), con fecha del 08 (OCHO) de octubre del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Villaléver García de Quevedo, Corredor Público número 65 del Estado de Jalisco y que estos no le han sido revocadas ni modificadas.
3. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CES2002177M2** (“C”, “E”, “S”, DOS, CERO, CERO, DOS, UNO, SIETE, SIETE, “M”, DOS).
4. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.



Karen D.

5. Se le informo a **"EL PRESTATARIO"** los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación del servicio.

B) Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

1. Ser una persona jurídica debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la Póliza número 2,561 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO) de fecha del 09 (NUEVE) de septiembre del 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), ante la fe del Licenciado Pablo Del Castillo Lobatón, Corredor Público número 41 (CUARENTA Y UNO) de la Plaza del Estado de Jalisco.
2. Que su domicilio se encuentra ubicado en el camino Simón Bolívar en Cuisillos, Tala, Jalisco, con código postal número 45320 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE)
3. Que cuenta con el RFC **BEE220909TV3** ("B", "E", "E", DOS, DOS, CERO, NUEVE, CERO, NUEVE, "T", "V", TRES).
4. Que requiere para la realización del presente contrato de los bienes de **"LA EMPRESA"** para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en lo descrito en la Cláusula primera del presente contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato **"LA PRESTADORA"** se obliga a prestarle a **"EL PRESTATARIO"** los siguientes servicios:

- **MOVIMIENTO DE TIERRA UBICACION SIMÓN BOLÍVAR SN CUISILLOS JALISCO CP 45320.**

Los trabajos resultantes de la prestación de servicios antes referido serán desarrollados, gestionados y/o desahogados por **"LA PRESTADORA"**, de acuerdo con las peticiones de **"LAS PARTES"**.

RS

Karen D.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los servicios mencionados en la cláusula que antecede, por lo hace a las características solicitadas por **“EL PRESTATARIO”** estarán sujetas a la aprobación final de esta última.

No obstante, lo anterior, **“LA PRESTADORA”** desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. – Como resultado de la adquisición de los bienes pactados en este instrumento, **“EL PRESTATARIO”** se obliga a pagar a **“LA PRESTADORA”** la cantidad derivada de los servicios que en el momento se facturará, misma que será cubierta en una o varias exhibiciones, señalando como documentos de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por **“LA PRESTADORA”**.

CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato será contando a partir del día **18 DE MARZO DEL AÑO 2024 AL 18 DE MARZO DEL 2025**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes.

CUARTA BIS. – En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que **“LA PRESTADORA”** decida terminar la compraventa de bienes con **“EL PRESTATARIO”** de forma unilateral, este deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio.

QUINTA. – **“EL PRESTATARIO”** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“LA PRESTADORA”** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este contrato deban efectuarse.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato **“EL PRESTATARIO”** podrá comunicar a **“LA PRESTADORA”** sus comentarios relacionados con la calidad de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.



Karen P.

OCTAVA. – Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar servicios prestados.

NOVENA. – Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. – En caso de que **“LA PRESTADORA”** incumpla con la obligación de entregar los servicios convenidos en el presente instrumento, **“EL PRESTATARIO”** tendrá derecho a rescindir del presente contrato, notificando por escrito tal situación a **“LA PRESTADORA”**.

DÉCIMA PRIMERA. – **“LA PRESTADORA”** se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, ni proporcionará a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe de **“EL PRESTATARIO”** y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione **“EL PRESTATARIO”** o que prepare o formule con relación de sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. – **“LA PRESTADORA”** se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, que fueran de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede.

Para el caso contrario, **“LA PRESTADORA”**, quedará sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a **“EL PRESTATARIO”**, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia

R

Karen P.

de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

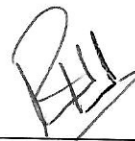
Leído que fue por ambas partes este documento e impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con fecha de 18 de marzo del año 2024.

“LA PRESTADORA”



ANA KAREN DAVALOS VAZQUEZ
En Representación de
CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.

“EL PRESTATARIO”



RENATO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
En Representación de
BRIGHT BERRIES, S.A. DE C.V

